

Geboorteverlof (vroeger vaderschapsverlof), België

Legal kenniscentrum België | Kennisbank verloven

Versie	Datum	Wijziging	Door
1.0	2023-01-02	Nieuwe versie na verlenging naar 20 dagen	Pieter De Smedt
1.1	2024-09-16	Sectie ontslagbescherming en meeouder verduidelijkt	Pieter De Smedt
1.2	2026-06-12	Jaarlijkse review, geen inhoudelijke wijziging	Pieter De Smedt

Eigenaar: Pieter De Smedt (pieter.desmedt@sdworx.example). Volgende review: juni 2027.

Kort

Voor een kind geboren vanaf 1 januari 2023 heeft de vader of meeouder recht op **20 dagen geboorteverlof** (cong  de naissance). De werkgever betaalt de eerste **3 dagen** aan 100% van het loon. Voor de overige **17 dagen** betaalt de mutualiteit een uitkering van **82% van het begrensde brutoloon**. Het verlof moet opgenomen worden binnen **4 maanden** vanaf de dag van de bevalling.

Historiek

Geboorte van het kind	Aantal dagen
Tot 31 december 2020	10 dagen
1 januari 2021 tot 31 december 2022	15 dagen
Vanaf 1 januari 2023	20 dagen

Het verlof heette tot 2019 vaderschapsverlof. Oudere interne documenten gebruiken nog die naam of vermelden nog 10 of 15 dagen. Die aantallen gelden alleen voor kinderen geboren voor 2023.

Wie heeft recht

- De vader bij wie de afstamming vastgesteld is.
- Bij gebrek daaraan de meeouder: de persoon die op het ogenblik van de geboorte gehuwd is met de moeder, wettelijk met haar samenwoont, of sinds minstens drie jaar ononderbroken met haar samenwoont en een gemeenschappelijke woonplaats heeft (en geen verwantschap heeft die een huwelijk verbiedt).

Het recht geldt voor bedienden en arbeiders, ongeacht de anci nniteit of het arbeidsregime.

Opname

- Binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. Niet opgenomen dagen vervallen.

- In één keer of gespreid, per volledige dag.
- De werknemer kiest de data. De werkgever kan het verlof niet weigeren of uitstellen.
- De werknemer verwittigt de werkgever vooraf, bij voorkeur schriftelijk.

Betaling

Dagen	Ten laste van	Bedrag
1 tot 3	Werkgever	100% van het normale loon
4 tot 20	Mutualiteit	82% van het brutoloon, begrensd op het plafond voor uitkeringen

De werknemer vraagt de uitkering aan bij zijn mutualiteit met een uittreksel van de geboorteakte. De werkgever bezorgt de loongegevens via de aangifte sociaal risico (ASR). In de SD Worx loonmotoren gebeurt dat automatisch zodra de afwezigheid met de juiste code geregistreerd is.

Ontslagbescherming

De werknemer is beschermd tegen ontslag om redenen die verband houden met het geboorteverlof. De bescherming loopt vanaf het moment dat de werkgever verwittigd is tot drie maanden na die verwittiging. Ontslaat de werkgever toch zonder een reden die er los van staat, dan is een forfaitaire vergoeding van drie maanden loon verschuldigd.

Bijzondere situaties

- **Meerling:** het aantal dagen verandert niet.
- **Overlijden van het kind:** het recht blijft bestaan.
- **Adoptie:** geen geboorteverlof maar adoptieverlof, zie de aparte fiche.
- **Zelfstandigen:** aparte regeling via het sociaal verzekeringsfonds, niet in deze fiche.

Veelgestelde klantvraag

"Hoeveel dagen krijgt mijn werknemer en wat moet ik betalen?"

Antwoord: 20 dagen, op te nemen binnen 4 maanden na de geboorte. U betaalt de eerste 3 dagen. De andere 17 dagen betaalt de mutualiteit rechtstreeks aan de werknemer.

Bronnen

- Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 30 §2.
- Programmawet van 20 december 2020 (verlenging naar 15 en 20 dagen).
- RIZIV, uitkering geboorteverlof.